

1504721-42.2021.8.26.0338

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Injúria

Magistrado: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... a 1.600,00, e tem passagem por tráfico e roubo. Quanto aos fatos, negou ter ameaçado sua mãe. Falou que nesse dia tinha um bar um casa, estava com problemas e seu irmão emprestou dinheiro um dia antes. Nesse dia, usou bebida alcoólica e usaram droga. Ele pediu dinheiro para comprar droga e comprou todo o dinheiro em droga e começaram a discutir porque tinha que repor o bar daquele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504721-42.2021.8.26.0338 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504721-42.2021.8.26.0338

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Injúria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CÉSAR CODINA THOMAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Miranda de Oliveira

Vistos.

PAULO CÉSAR CODINA THOMAZ, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 147, "caput", c.c artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "h", ambos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 22 de maio de 2021, por volta das 19h, na residência situada na Rua Pedro Paulo da Fonseca, 415, Colina I, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, o réu, prevalecendo-se das relações domésticas, teria ameaçado, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave à sua genitora A.C.T., idosa com então 64 anos (nascida em 26/08/1956).

Conforme a denúncia (fls.22) e, segundo o apurado, o denunciado é filho da vítima e já não residia com ela há mais de dez anos. Cerca de dois meses antes dos fatos, ele apareceu, dizendo que passaria a morar no imóvel da vítima, no que passou a ocupar cômodo nos fundos do imóvel. Porém, devido ao seu comportamento, houve atritos com a genitora. Foi assim que, na data acima, o réu, hipoteticamente, se apoderou de um facão e passou a proferir ameaças, dizendo para a vítima: "mato todo mundo, seus filhos da puta e mato a senhora se me tirar daqui" (sic), além de ficar "raspando o facão", para intimidar a vítima. Asseverou, a denúncia, que as testemunhas arroladas presenciaram as ameaças e avisaram que acionariam a polícia. Porém, antes de sair, o réu, em tese, reforçou a ameaça, dizendo que: "a hora que voltasse iria matá-la" (sic).

Representação da vítima às fls.07, enquanto condição de procedibilidade da ação (artigo 147, Sú., do Código Penal).

Deferidas medidas protetivas a favor da vítima às fls.28/33.

Recebida a denúncia às fls.34/35.

Regularmente citado (fls.54), o réu apresentou defesa prévia às fls.59/61, por intermédio de defensor dativo, reservando-se no direito de se manifestar no decorrer da instrução processual e arrolando, por fim, as mesmas testemunhas do órgão acusador.

Ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento às fls.62/63.

Em audiência de instrução e julgamento (fls.83/84) foi ouvida a vítima e informante Fabiano. Posteriormente, ante a certidão negativa de intimação do réu (fls.82), fora designada audiência para o interrogatório do réu e homologada a desistência da oitiva da testemunha Wilson.

O réu foi interrogado em audiência do dia 16/08/2022.

Em alegações finais, o d. representante ministerial requereu a procedência da ação penal, para condenar o réu nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, na segunda etapa entende presente a reincidência, e do art. 65, "f" e "h" e vítima idosa, com regime semiaberto, ausentes os pressupostos da substituição e sursis.

A d. defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição por falta de prova, já que teria sido um desentendimento familiar, mais especificamente com o irmão do acusado e subsidiariamente, a aplicação da pena mínima e conversão em restritivas e sursis. Certidão de Antecedentes Criminais às fls.106/108 e Folha de Antecedentes às fls.89/96.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda, quaisquer causas de nulidade que tenham ensejado prejuízo ao réu, passo ao exame do mérito.

De pronto, observo a prática do delito no âmbito doméstico e familiar, havendo, ainda, convivência íntima entre o réu e a vítima, em razão do gênero feminino, e em contexto de hipossuficiência e vulnerabilidade, donde se extrai a aplicabilidade da Lei Maria da Penha.

Constato que a materialidade delitiva é delineada pelo Boletim de Ocorrência (fls.03/06), Termo de Declarações (fls.07 e 15), Termo de Depoimento (fls.11/12), Relatório Final (fls.17), bem como pela prova oral colhida.

De outra banda, a prova se revela idônea para demonstrar a autoria, eis que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial, restando isolada a tese defensiva tecida pelo réu, que, em seu interrogatório, explanou que, no dia dos fatos, tem companheira, e 2 filhos, paga pensão de R\$180,00, ajudante de pedreiro e recebe por mês aproximadamente de R\$1.500,00 a 1.600,00, e tem passagem por tráfico e roubo. Quanto aos fatos, negou ter ameaçado sua mãe. Falou que nesse dia tinha um bar um casa, estava com problemas e seu irmão emprestou dinheiro um dia antes. Nesse dia, usou bebida alcoólica e usaram droga. Ele pediu dinheiro para comprar droga e comprou todo o dinheiro em droga e começaram a discutir porque tinha que repor o bar daquele dia. Nesse dia ele veio para cima do réu com um facão e era para ter acertado o réu, mas deixou o facão e entrou na casa. Na hora, quando o policial parou estava com o facão na mão. O policial falou que ia chamar sua mãe, mas pediu para que não a envolvesse. Não fez ameaça contra sua mãe, mas foi seu irmão que fez a cabeça de sua mãe porque é filho adotivo. É uma perseguição deles. Não tinha mais ninguém presente nesse dia do facão. A sua mãe só presenciou depois que seu pai chegou. A briga era com o seu irmão e nada com sua mãe. Não faria isso com sua mãe, pois ela que o deixou morar nos fundos.

Com efeito, a vítima, em juízo, declarou que, na data dos fatos, o réu estava embriagado e houve a briga; não foi agredida; a briga se deu entre dois irmãos, sendo a primeira vez que aconteceu; os irmãos não costumam ingerir bebida alcoólica; o réu ficou agressivo, porque pediu que ele se retirasse, para não ter mais confusão e neste momento ele ficou "revoltado" (sic); o réu é filho adotivo: indagada se quando o réu ficou nervoso, ele falou que iria mata-la, respondeu "é, porque ele achava que não era a mãe dele" (sic).

Frise-se, desde já, que "nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar,

onde normalmente inexistente testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos" (STJ, AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) e, na espécie, é certo que a vítima se manifestou de forma verdadeira. Vale destacar que, além de ficarem restritas às partes do ambiente doméstico, tais condutas costumam ser praticadas na clandestinidade. E, assim já se decidiu que "nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticada na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo" (TJSP - 0000607-96.2011.8.26.0464 Apelação - Relator(a): Grassi Neto - Comarca: Pompéia - Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 05/12/2013 - Data de registro: 22/01/2014 - Outros números: 6079620118260464).

A par disso, o informante Fabiano William Codina Thomaz, irmão do réu, narrou que, no dia dos fatos se envolveu em uma briga com seu irmão; apenas o réu ingeriu bebida alcoólica; o réu costuma beber "mais ou menos" (sic), mas agora parou; a briga foi por causa de dinheiro; o réu puxou um facão e ameaçou a todos; o réu ameaçou sua mãe; tentou acalmá-lo, contudo ele estava muito nervoso, falando que iria matar, que "iria pegar minha mãe" (sic); o réu é adotado, criado como se fosse filho; foi a única vez que aconteceu isso; a relação com o irmão é harmônica. Logo se vê, a ofendida acreditou, de fato, nas intimidações proferidas pelo denunciado, restando abalada a sua tranquilidade de espírito e sensação de segurança, e, portanto, atingindo o bem jurídico protegido pelo tipo penal do artigo 147, do Código Penal, dado que se cuida de crime formal, sendo prescindível a concretização do resultado naturalístico.

Ademais, a versão do acusado de que não a ameaçou, mas somente a seu irmão, restou isolada nos autos. Não foram arroladas testemunhas pela defesa para corroborar a sua versão enquanto as versões da vítima e do informante são uníssonas, não podendo ser

Destarte, é de rigor concluir que o réu incorreu na prática do crime de ameaça, ante a demonstração da prática do núcleo do tipo "ameaçar", que, vale notar significa "intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral. É, pois o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticado por meio de palavra" (MIRABETE, Julio Fabbrini, in Código Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, 2000, p. 831), nos exatos moldes do acima exposto.

No mais, infere-se o dolo da própria conduta do réu, frisando-se que "o dolo da ameaça é a vontade consciente de manifestar o propósito de um mal injusto e grave, com o fim de intimidar, pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de realizar o mal prometido" (TACRIM-SP AP Rel. Silva Franco).

Outrossim, no que toca a embriaguez do réu, é o entendimento que: "3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena." (Acórdão 1220308, 00033020520188070012, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 11/12/2019).

Acresce que, não se cogita em atipicidade, pois a própria ofendida, atemorizada com as ameaças proferidas, se dirigiu até o departamento policial e representou em desfavor do acusado, tal qual pediu medidas protetivas.

Por fim, nota-se que o réu detinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Assim, de rigor a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 147, "caput", c.c artigo 61, inciso II, alíneas "e", "f" e "h", ambos do Código Penal.

Em observância ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e é adotado pelo Código Penal no artigo 68, passo à dosimetria da pena. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, não ofende o princípio da congruência a

condenação por circunstâncias judiciais, agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, incs. I e II, do Código de Processo Penal (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016) e (STJ; HC 417.900; Proc. 2017/0247685-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/02/2018; DJE 16/02/2018; Pág. 4196).

Atenta aos requisitos constantes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta maus antecedentes (autos nº 0060944-03.2009.8.26.0050 - fls.106/107). De outro lado, nada a valorar quanto à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, porquanto normais à espécie. Assim, fixo a pena-base em 1 mês e 18 dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente causas atenuantes e presente as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas "e", "f" e "h", do Código Penal, uma vez que o crime fora praticado no âmbito das relações domésticas, com violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.340/2006, sendo a vítima genitora do réu e possuía, à época dos fatos, 64 anos de idade (DN: 26/08/1956). Ainda, presente a reincidência (autos nº 3002747-25.2013.8.26.0224 - fls.107). Desse modo, exaspero a reprimenda em 4/6, tornando a pena intermediária em 2 meses e 20 dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, destarte, torno a pena definitiva em 2 meses e 20 dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.

Ademais, tendo em vista que o réu é reincidente e que os delitos foram cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, além de ser em contexto de violência doméstica, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis (artigo 77, do Código Penal).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO CÉSAR CODINA THOMAZ à pena de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por restar incurso na sanção do artigo 147, "caput", c.c artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "h", ambos do Código Penal.

O réu respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade, diante da ausência dos requisitos para a decretação de prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código Processual Penal.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima, visto que não houve pedido nesse sentido, em homenagem aos princípios do contraditório e da congruência. Precedentes do STJ.

Custas e demais despesas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (artigo 804, Código Processual Penal).

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;

Expeça-se guia de execução penal.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C., Mairiporã, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA